

FAZILA BINTI SAID
lwn.
AZRIHISYAM BIN JAMBUT

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

10 Mac 2020/15 Rejab 1441H

Kes Rayuan No. 14000-017-0133-2017

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Dato' Mohd Zaidi Bin Md. Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Syarie Responden: Encik Wan Amir Akram Bin Datuk Zainal Abidin daripada Tetuan Amir Elly & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu terhadap sebahagian keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 30 Oktober 2017 berkaitan harta sepencarian seperti berikut;

- “1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 (1) dan (2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;*
- 2. Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah teres dua tingkat No. H.S.(M): 13002, PT 24720 Mukim Dengkil Daerah Sepang yang beralamat di No. 38, Persiaran Makmur, Sungai Merab Luar, 43000 Kajang Selangor Darul Ehsan yang didaftarkan di atas nama Plaintiff dan Defendan hendaklah diserahkan sepenuhnya kepada Plaintiff.*
- 3. Mahkamah memerintahkan Plaintiff hendaklah membayar kos pengubahsuaian rumah tersebut sebanyak RM110,000.00 kepada Defendan.”*

2) Responden juga tidak bersetuju dengan rayuan tersebut dan mengemukakan rayuan balas.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

3) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 31 Ogos 2003 dan bercerai pada 27 Januari 2011. Hasil perkahwinan tersebut mereka telah dikurniakan dengan tiga orang cahaya mata iaitu:

- a) Amir Faris Bin Azrihisyam – lahir pada 11 Jun 2004;

b) Aniq Farhan Bin Azrihisyam – lahir pada 15 Oktober 2006;
dan

c) Alyssofia Fitrya Binti Azrihisyam – lahir pada 10 Oktober
2008.

4) Perayu telah memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 4/9/2012 dengan mendakwa bahawa sepanjang tempoh perkahwinan mereka, terdapat harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu sebuah hartanah yang dikenali sebagai sebuah rumah teres dua tingkat No. H.S.(M): 13002, PT 24720 Mukim Dengkil Daerah Sepang yang beralamat di No. 38, Persiaran Makmur, Sungai Merab Luar, 43000 Kajang Selangor Darul Ehsan.

5) Perayu mendakwa telah membayar ansuran pinjaman pembiayaan semula rumah tersebut secara seorang diri melalui potongan gajinya. Rumah tersebut telah didaftarkan atas nama bersama.

6) Pihak-pihak bersetuju bahawa kos ubah suai rumah telah ditanggung oleh Responden namun namun tidak bersetuju dengan jumlah kos yang dipertikaikan.

7) Perayu mendakwa kerja-kerja ubah suai rumah tersebut tergendala selepas pihak-pihak bercerai. Perayu kemudiannya telah membuat taksiran dan penilaian anggaran kos yang telah dikeluarkan

bagi proses ubah suai tersebut dengan anggaran kos sebanyak RM52,917.50.

8) Responden pula mendakwa telah membuat pinjaman peribadi daripada Public Bank Berhad sebanyak RM100,000.00 bagi tujuan pembayaran baki hutang pengubahsuaian rumah tersebut.

9) Perayu menuntut supaya rumah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Perayu berdasarkan usaha tunggal yang telah dilakukan dalam perolehan rumah tersebut dan memerintahkan bahagian yang wajar ke atas Responden setakat kos ubah suai rumah yang dinilai dengan anggaran sebanyak RM52,917.50 sahaja.

10) Responden tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut dan memfailkan tuntutan balas agar Responden diberikan bahagian yang lebih besar daripada Perayu dan rumah tersebut dijual mengikut harga pasaran semasa. Perayu pula tidak bersetuju dengan tuntutan balas tersebut dan tidak mahu rumah tersebut dijual.

11) Mahkamah telah membuat keputusan pada 1/11/2017 dan mengeluarkan perintah sepertimana di Para 1 di atas. Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 7/11/2017 dan alasan rayuan bertarikh 8/2/2018 dengan memplidkan tiga (3) alasan rayuan sepertimana di muka surat 770-771 Rekod Rayuan Jilid 1.

12) Responden pula telah memfailkan Notis Rayuan Balas bertarikh 16 November 2017 dan Alasan Rayuan Balas bertarikh 18/4/2018. sepertimana di muka surat 796-797 Rekod Rayuan Jilid 3.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

13) Dalam rayuan ini, Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas. Oleh yang demikian, kami akan mengulas kedua-dua rayuan Perayu dan Responden secara satu persatu.

Rayuan Perayu

14) Perayu telah mengemukakan tiga (3) alasan rayuan yang melibatkan isu-isu berikut;

13.1 bahawa rumah tersebut merupakan nafkah tempat tinggal bagi Perayu dan anak-anak. Ia menjadi tanggungjawab Responden sepenuhnya. Kos ubah suai rumah tersebut tidak boleh diambil kira sebagai pertambahan nilai dalam sumbangan langsung Responden. Oleh itu Perayu tidak wajar diperintahkan membayar kos pengubahsuaian rumah berjumlah RM110,000 kepada Responden;

13.2 bahawa SD1 adalah seorang yang berkepentingan dan wujud unsur tohmahan apabila beliau sendiri mengaku

sering berjumpa dengan Responden untuk mendapatkan tender projeknya; dan

14.3 YA Hakim Bicara telah gagal mengambil kira kedudukan hasil sebenar pengubahsuaian rumah tersebut sehingga menetapkan jumlah yang perlu dibayar balik oleh Perayu kepada Responden.

15) Pertama sekali kami bersetuju untuk menolak alasan rayuan pertama Perayu kerana isu berkaitan nafkah tempat tinggal tidak pernah dihidkan oleh Perayu dalam Pernyataan Tuntutannya dan juga mana-mana perenggan dalam Jawapan Kepada Pembelaan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas. Adalah sangat jelas bahawa kes induk yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah adalah berkaitan tuntutan harta sepencarian dan bukannya melibatkan tuntutan nafkah. Isu ini pernah diulas oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Murshida binti Mustakim lwn. Hashim bin Abdullah (2006) 1 CLJ (Sya) ms. 221*.

16) Merujuk pada alasan rayuan kedua, Perayu berhujah bahawa walaupun Mahkamah telah memutuskan bahawa SD1 telah memenuhi peruntukan Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 namun Perayu mempertikaikan keterangan SD1 sebagai keterangan saksi tohmah berdasarkan peruntukan Seksyen 83(6) Enakmen yang sama iaitu;

Seseorang yang kebolehpercayaannya diragui kerana hubungan baiknya dengan dan mempunyai kepentingan dengan pihak menentang adalah kompeten untuk memberikan Bayyinah tetapi tidak kompeten untuk memberikan syahadah

17) Kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan perkara ini dan alasan kenapa keterangan SD1 diterima oleh Mahkamah boleh dilihat pada Perenggan 60 Alasan Penghakiman. Dalam hal berkaitan kebolehpercayaan keterangan saksi ini kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa Perayu telah tidak mengambil peluang dan ruang yang diberikan melalui peruntukan Seksyen 108 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bagi mencabar kebolehpercayaan SD1. Isu kebolehpercayaan SD1 ini juga juga tidak pernah diujahkan oleh Perayu di hadapan YA Hakim Bicara.

18) Seterusnya berdasarkan alasan rayuan ketiga, Perayu dalam hujahnya mendakwa YA Hakim Bicara terkhilaf dalam mengambil kira kedudukan hasil sebenar pengubahsuaian rumah tersebut dengan mengemukakan fakta berkaitan pinjaman RM100,000.00 yang dibuat oleh Responden. Tiada nilai yang tepat diberikan oleh kedua-dua pihak dalam menentukan jumlah sebenar kos pengubahsuaian rumah tersebut.

19) Kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan dapatannya tentang kos pengubahsuaian rumah tersebut di Perenggan

55-60 Alasan Penghakiman. YA Hakim Bicara berpuas hati dengan keterangan secara teknikal yang dikemukakan oleh kontraktor yang menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian rumah tersebut iaitu SD1. Perincian bagaimana YA Hakim Bicara memutuskan kos pengubahsuaian rumah sebanyak RM110,000 boleh dilihat pada Perenggan 58 Alasan Penghakiman. Justeru, pertimbangan yang digunakan oleh YA Hakim Bicara dalam mengambil kira kedudukan hasil sebenar pengubahsuaian rumah tersebut bukanlah terhadap pinjaman RM100,000.00 yang dibuat oleh Responden, sebaliknya berdasarkan perbandingan keterangan dan pembuktian di antara SP2 dengan SD1.

20) Dalam rayuan ini kami dapati fakta yang dipersetujui adalah kos ubah suai rumah tersebut telah ditanggung oleh Responden dan jumlah RM110,000 tersebut telah ditetapkan oleh YA Hakim Bicara berdasarkan kos ubahsuai rumah di bahagian belakang lebih kurang RM60,000, dibahagian hadapan rumah kosnya lebih kurang RM35,000 dan dibahagian dalam rumah lebih kurang RM15,000. Jumlah ini adalah jumlah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara setelah menimbangkan keterangan kedua-dua pihak. Kami juga telah meneliti hujah Perayu berkaitan perkara ini dan kami dapati hujah Perayu gagal membuktikan kepada kami berapakah jumlah sebenar kos yang telah diambil bagi maksud ubahsuai tersebut. Oleh yang demikian kami tidak mahu campur tangan dalam dapatan yang telah diperolehi oleh YA Hakim Bicara.

21) Kami ingin tegaskan bahawa, adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh hakim bicara kerana sebagai pembicara fakta, hakim bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Walau bagaimanapun, adalah terbuka kepada Mahkamah Rayuan untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah. Prinsip ini telah digunapakai dalam kes *Davendar Singh a/l Sher Singh v Public Prosecutor [2012] 3 AMR 489*, *Dato' Seri Anwar Ibrahim v Public Prosecutor & Anor appeal [2004] 3 CLJ 737* dan *Magendran Mohan v PP [2011] 1 CLJ 805*.

Rayuan Balas Responden

22) Responden pula telah mengemukakan tiga (3) alasan rayuan, namun telah menghujahkan dua isu sahaja. Kami akan rangkumkan ulasan kami terhadap hujahan pihak-pihak berkaitan rayuan balas ini dengan merujuk pada sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak dan berapakah kadar yang wajar dibahagikan.

23) Terlebih dahulu kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa dalam rayuan ini YA Hakim Bicara telah meluluskan tuntutan Perayu berdasarkan peruntukan Seksyen 122 (1) dan (2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Dengan erti kata lain YA Hakim Bicara telah mengiktiraf bahawa rumah yang dipertikaikan tersebut merupakan harta sepencarian. Walau bagaimanapun kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana hanya memerintahkan Perayu membayar kos ubah suai rumah sebanyak RM110,000 sahaja kepada Responden tanpa menetapkan kadar pembahagian sedangkan dalam masa yang sama YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa masing-masing Perayu dan Responden telah memberi sumbangan dalam memperolehi rumah tersebut.

24) Dengan hormatnya kami ingin memetik ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *(Ibrahim Bin Omar lwn. Norlita Binti Mahamud, Kes Rayuan No. 10000-017-0075-2015 (belum dilaporkan);*

“Dalam kes ini kami mendapati Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah terkhilaf dalam penghakimannya apabila telah mengistiharkan bahawa tanah di Batu 16, Hulu Langat Selangor Darul Ehsan yang dikenali sebagai Lot No. 21GM 3447 PT 1134 Mukim Hulu Langat, Dusun Tua, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor sebagai

harta sepencarian tetapi telah memerintahkan keseluruhan tanah tersebut menjadi hak Responden.

Adalah menjadi suatu perintah yang salah dan bertentangan dengan undang-undang apabila Mahkamah mengisytiharkan sesuatu harta sebagai harta sepencarian tetapi keseluruhan bahagian harta sepencarian tersebut diberikan kepada hanya satu pihak sahaja. Perintah tersebut jelas bertentangan dan bersalahan dengan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2 Tahun 2003]”

Oleh itu kami berpendapat bahawa rumah tersebut yang telah diisytiharkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor sebagai harta sepencarian hendaklah dibuat pembahagian yang sewajarnya berdasarkan sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak.

25) Seterusnya dalam rayuan ini kami telah meneliti setiap helaian Rekod Rayuan, penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dan kami membuat dapatan seperti berikut:

24.1 Pihak-pihak telah membeli rumah tersebut pada 7 Februari 2004 melalui pembiayaan penuh bersama

dengan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia di bawah Skim Pembiayaan Perumahan-I (Manzili 3) dengan jumlah pinjaman sebanyak RM179,000.

24.3 Pada 27 Disember 2007, rumah tersebut telah di *refainance* dengan Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia terhadap baki hutang sahaja tanpa membuat penilaian pinjaman mengikut harga semasa.

24.4 Pihak-pihak bersetuju bahawa Responden telah menanggung kos ubah suai rumah yang telah dibuat pada tahun 2010.

24.5 Pihak-pihak telah bercerai pada 27 Januari 2011 dan ansuran bulanan pinjaman selepas perceraian telah dibayar sepenuhnya oleh Perayu.

26) Kami dapati terdapat kekurangan pada keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak berkaitan dakwaan masing-masing ketika pembayaran pinjaman dengan Bank Rakyat. Apa yang pasti rumah tersebut telah disewakan dan hasil sewaan telah digunakan untuk membayar sebahagian daripada ansuran bulanan. Oleh itu kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara sepertimana yang dijelaskan pada Perenggan 46 dan 47 Alasan

Penghakiman berkaitan sumbangan Perayu dan Responden terhadap pembiayaan di Bank Rakyat. Atas kekurangan pembuktian tersebut YA Hakim Bicara telah memutuskan bahawa kedua-dua pihak telah memberi sumbangan yang sama rata dalam pembayaran ansuran bulanan rumah tersebut semasa pembiayaan dengan Bank Rakyat dengan masing-masing telah menyumbang sebanyak RM21,446.62 dalam tempoh 49 bulan (Jun 2004 - Julai 2008). Kami juga bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara di Perenggan 42 dan 43 berkaitan bayaran deposit rumah.

27) Untuk memudahkan analisa sumbangan Perayu dan Responden dalam perolehan rumah tersebut dari tarikh pembelian sehingga ke tarikh perceraian, kami ringkaskan sumbangan pihak-pihak seperti dalam jadual berikut:

BIL	BENTUK SUMBANGAN	PERAYU	RESPONDEN	JUMLAH
1	Ansuran Bulanan Bank Rakyat	RM21,446.6	RM21,446.62	RM42,893.24
2	Ansuran Bulanan Pinjaman Kerajaan	RM31,585.5	Tiada	RM31,585.50
3	Kos ubah suai rumah		RM110,000	RM110,000
JUMLAH		RM53,032.10	RM131,446.62	RM184,478.74
PERATUS		28.75%	71.25%	100%

- 28) Berkenaan dengan bayaran bil-bil pula kami berpendapat ianya tidak wajar diambil kira sebagai sumbangan dalam perolehan rumah tersebut kerana jelas disebut dalam Seksyen 122 (2) (a) bahawa hanya sumbangan-sumbangan dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset sahaja yang diambil kira iaitu:

Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu.

Pada hemat kami oleh kerana peruntukan tersebut menggunakan istilah perolehan maka kami berpendapat sumbangan-sumbangan tersebut tidak termasuk bil-bil elektrik, air, pembentungan, penyelenggaraan dan lain-lain bil. Bil-bil tersebut adalah bil penggunaan semasa yang menjadi tanggungjawab pengguna untuk membayarnya, termasuklah cukai tanah dan cukai pintu. Ia bukanlah sumbangan yang dikeluarkan untuk perolehan rumah tersebut. Begitu juga dengan deposit TNB dan SYABAS yang boleh dituntut semula apabila berlaku pertukaran hakmilik.

- 29) Dalam menimbangkan rayuan ini kami juga dipandu oleh keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes ***(Norabiah binti Muda lwn. Daud Anderson Mac Donald, kes mal no. 14000-017-0232-2010)*** berkaitan prinsip bahawa sumbangan sepenuhnya salah satu pihak terhadap harta

tersebut selepas perceraian adalah tidak tertakhluk kepada harta sepencarian. Berikut adalah petikan ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur;

“ Mahkamah Rayuan syariah telah memutuskan bahawa hakim bicara hendaklah menentukan nilai harta sepencarian apabila harta yang menjadi pertikaian mempunyai hutang atau liabiliti. Dalam kes tersebut En. Daud Anderson Mac Donald (Responden/Plaintif) telah memfailkan tuntutan harta sepencarian sebuah rumah di alamat No.8B-1-8, Prima Damansara, Jalan Chempenai, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur terhadap Pn. Norabiah bt Muda (Perayu/defendan). Rumah tersebut telah dibeli oleh pihak-pihak sebelum perkahwinan dan diletakkan nama Perayu sebagai pemilik berdaftar. Semua bayaran pendahuluan dan bayaran ansuran pinjaman bank semasa dalam tempoh perkahwinan dibayar oleh Responden. Setelah perceraian berlaku, Perayu telah membuat pembiayaan semula rumah tersebut. Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa bahagian yang menjadi harta sepencarian antara Perayu dan Responden hanyalah setakat bayaran pendahuluan dan jumlah pokok dari pinjaman setakat tarikh perceraian. Bayaran yang dibuat oleh Perayu selepas perceraian adalah harta persendirian Perayu.”

30) Berkenaan isu jualan rumah pula kami dapati rumah tersebut telah diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak dan peruntukan Seksyen 122 (2) (c) berkaitan kebajikan anak-anak yang belum dewasa perlu diberi perhatian.

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara

mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

31) Kami dapati ketika kes ini diputuskan, Perayu dan Responden masih mempunyai tiga orang anak yang masih belum dewasa. Pada hemat kami sekiranya tidak ada penyelesaian antara pihak-pihak, rumah tersebut boleh dijual dengan syarat pihak-pihak perlu memastikan bahawa keperluan tempat tinggal anak-anak disediakan sehinggalah anak-anak tersebut mencapai umur dewasa.

32) Sebagai panduan bagi pelaksanaan jualan, kami merujuk kes (*Samsiah binti Rahman lwn. Looi Boon Kheng @ Firdaus bin Abdullah, kes mal no. 14000-017-0095-2016*), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan:

“ ...Kadar yang sepatutnya ialah 47% Perayu dan 53% Responden daripada harga pasaran ketika tarikh perceraian (3/7/2009) setelah ditolak hutang ketika perceraian dan kos

yang berkaitan. Untuk tujuan penjualan pula, rumah tersebut boleh dinilai mengikut harga pasaran semasa dengan mengambil kira bayaran selepas perceraian adalah hak sepenuhnya Responden (setakat bayaran yang telah dibuat). Walau bagaimanapun Responden dikehendaki membayar kepada Perayu sebanyak 47% daripada harga pasaran rumah tersebut semasa pihak-pihak bercerai setelah ditolak hutang bank semasa perceraian dan lain-lain kos yang berkaitan penjualan”.

Pihak-pihak juga boleh merujuk kes *Ahmad Khairuddin bin Abd Rahim lwn. Sharifah Naemah Khalidza Binti Syed Hassan*, kes *Rayuan Syariah Negeri Selangor No. 10000-034-0092-2017* (Belum dilaporkan dan boleh diperolehi daripada Pendaftar Mahkamah) sekiranya berlaku pertikaian kesan daripada tempoh pelaksanaan perintah yang berpanjangan.

33) Akhir kata, kami sentiasa berpegang kepada al-Quran yang telah memberikan prinsip dan garis panduan kepada kami dalam memutuskan kes ini. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 32 yang bermaksud;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan dan Hujahan Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Rayuan Balas Responden diterima.
3. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No. 10400-017-0866-2012 bagi butiran no.2 dan no.3 diubah kepada;
 - 2) Mahkamah mengisytiharkan bahawa rumah teres dua tingkat No. H.S.(M): 13002, PT 24720 Mukim Dengkil Daerah Sepang yang beralamat di No. 38, Persiaran Makmur, Sungai Merab Luar, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan Rumah adalah harta sepencarian dengan Perayu/Plaintif mendapat **28.75%** bahagian dan

Responden/Defendan mendapat **71.25%** bahagian. Rumah tersebut boleh dijual mengikut nilai semasa dengan syarat keperluan tempat tinggal anak-anak yang belum dewasa disediakan.

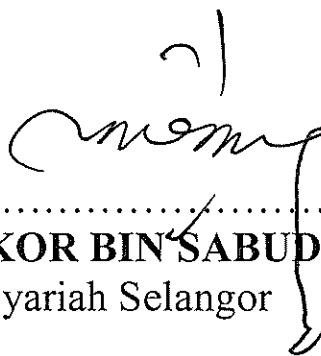
- 3) Untuk tujuan pembayaran, Perayu bolehlah membayar kepada Responden sebanyak **71.25%** daripada nilai rumah tersebut mengikut tarikh perceraian (27/1/2011) setelah ditolak baki hutang pinjaman ketika tarikh perceraian dan kos jualan hendaklah ditanggung bersama.

Di baca dan ditandatangani oleh;



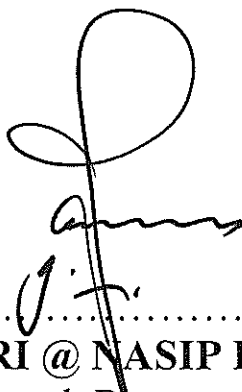
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor